

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Theo Bộ luật Lao động 2019, cập nhật quy định năm 2026)

Số:/...../HDLD

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động;
- Nghị định 337/2025/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động điện tử;
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026;
- Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15);
- Các văn bản pháp luật lao động có liên quan hiện hành.

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại

Chúng tôi gồm có:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Tên đơn vị:

Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế:

Điện thoại: Email:

Đại diện bởi ông/bà:

Chức vụ:

Theo giấy ủy quyền số (nếu có): ngày/...../.....

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh:/...../..... Quốc tịch:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện tại:

Điện thoại: Email:

Số tài khoản ngân hàng: Tại ngân hàng:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỜI HẠN

- 1.1. Loại hợp đồng: ☐ Hợp đồng không xác định thời hạn ☐ Hợp đồng xác định thời hạn
- 1.2. Thời hạn hợp đồng: Từ ngày/...../..... đến ngày/...../.....
- 1.3. Thời gian thử việc: ngày/tháng (nếu có), từ ngày/...../..... đến ngày/...../.....
- 1.4. Lương thử việc: đồng/tháng (bằng% lương chính thức).

ĐIỀU 2: CÔNG VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- 2.1. Vị trí/Chức danh:
- 2.2. Phòng ban/Bộ phận:
- 2.3. Mô tả công việc:
- 2.4. Địa điểm làm việc:
- 2.5. Người lao động báo cáo cho: Chức vụ:

ĐIỀU 3: THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI

- 3.1. Thời gian làm việc: giờ/ngày, ngày/tuần.
- 3.2. Ca/Kíp làm việc (nếu có):
- 3.3. Nghỉ hàng tuần:
- 3.4. Nghỉ phép năm: ngày/năm (theo thâm niên, tối thiểu 12 ngày/năm theo Điều 113 BLLĐ).

ĐIỀU 4: TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

- 4.1. Mức lương chính: đồng/tháng (Gross).
- 4.2. Hình thức trả lương: ☐ Chuyển khoản ☐ Tiền mặt
- 4.3. Kỳ hạn trả lương: Ngày hàng tháng.
- 4.4. Phụ cấp (nếu có):
- Phụ cấp trách nhiệm: đồng/tháng
 - Phụ cấp ăn trưa: đồng/tháng
 - Phụ cấp xăng xe/đi lại: đồng/tháng
 - Phụ cấp điện thoại: đồng/tháng
 - Phụ cấp khác: đồng/tháng

4.5. Chế độ nâng lương: Theo quy chế của Bên A và thỏa thuận giữa hai bên.

4.6. Lưu ý: *Mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Thuế TNCN được tính theo biểu thuế 5 bậc (Luật Thuế TNCN 2025).*

ĐIỀU 5: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

5.1. Bên A có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho Bên B theo quy định pháp luật hiện hành.

5.2. Tỷ lệ đóng bảo hiểm phần Bên B: BHXH 8%, BHYT 1,5%, BHTN 1% trên mức lương đóng bảo hiểm.

5.3. Mức lương đóng bảo hiểm: đồng/tháng.

5.4. Bên B được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Việc làm 2025.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

6.1. Quyền của Bên B:

- a) Được cung cấp đầy đủ điều kiện làm việc, trang thiết bị và dụng cụ cần thiết;
- b) Được trả lương đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận;
- c) Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định;
- d) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;
- e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật lao động.

6.2. Nghĩa vụ của Bên B:

- a) Thực hiện đầy đủ công việc được giao theo hợp đồng;
- b) Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị;
- c) Bảo mật thông tin kinh doanh, bí mật công nghệ của Bên A;
- d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm quy định gây tổn thất cho Bên A.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

7.1. Quyền của Bên A:

- a) Điều hành, quản lý và phân công công việc cho Bên B;
- b) Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo quy chế và pháp luật;
- c) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

7.2. Nghĩa vụ của Bên A:

- a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng;
- b) Trả lương đầy đủ, đúng hạn; đóng bảo hiểm đầy đủ cho Bên B;
- c) Đảm bảo điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- d) Thực hiện đúng quy định pháp luật về lao động.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- 8.1. Hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019.
- 8.2. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện theo Điều 35, Điều 36 Bộ luật Lao động 2019.
- 8.3. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm (nếu có) thực hiện theo Điều 46, Điều 47 Bộ luật Lao động 2019.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 9.2. Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
- 9.3. Những vấn đề không quy định trong hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động hiện hành và nội quy, quy chế của Bên A.
- 9.4. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được hai bên thỏa thuận bằng văn bản (hoặc phụ lục hợp đồng).

Lưu ý: *Hợp đồng này có thể được chuyển đổi sang hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định 33/2025/NĐ-CP khi hai bên đồng ý.*

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Mẫu hợp đồng lao động này được cung cấp miễn phí bởi HrOnline.vn — Phần mềm quản lý nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp Việt Nam.